

1502047-65.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... DA SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 309 da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque no dia 14 de outubro de 2019, por volta das 16h50, na Rua Benedito Pereira Rodrigues, altura do nº 961, bairro Embu Mirim, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502047-65.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502047-65.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON DA SILVA ESTEVAM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

WANDERSON DA SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 309 da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque no dia 14 de outubro de 2019, por volta das 16h50, na Rua Benedito Pereira Rodrigues, altura do nº 961, bairro Embu Mirim, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo FIAT/Fiorino, placas CWB4277-Cotia/SP, bem objeto do crime de furto praticado, pertencente à vítima, conforme noticiado no RDO nº 2446/2019, encartado às fls. 22/23, porque também nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 11/08/2020 (fls. 92/93). O acusado foi citado (fls. 155), apresentando resposta à acusação (fls. 162/163). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por ausência de materialidade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que, nas circunstâncias apontadas, guardas municipais em patrulhamento pelas cercanias dos fatos avistaram o veículo FIAT/ Fiorino que estava sem placa de identificação traseira e com o pneu dianteiro furado.

Diante disso, decidiram realizar a abordagem. No interior do veículo haviam dois indivíduos, Wesley Francisco da Silva Rodrigues que estava no banco do motorista e, WANDERSON, ocupando a direção.

Ao se identificar, o acusado não exibiu a habilitação e tampouco o documento do

carro.

Indagado, WANDERSON declarou ter adquirido o veículo. Todavia, não soube esclarecer o nome da pessoa que lhe vendeu o bem, tampouco informou quanto pagou. Os referidos agentes públicos constaram que o réu não possuía a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Ato contínuo, realizada pesquisa do veículo conduzido pelo réu, os policiais apuraram se tratar de produto do crime de furto, conforme noticiado no RDO nº 2446/2019, encartado às fls. 22/23.

Assim, ficou comprovado que o acusado efetivamente tinha ciência da natureza ilícita do veículo por ele conduzido, ainda que, não possuía habilitação ou permissão para dirigir.

Diante de tais circunstâncias fáticas, WANDERSON foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia.

A conduta praticada pelo réu gerou perigo de dano concreto, tendo em vista que o laudo pericial relatou que o veículo possuía objetos em sua carroceria, porém não tinha porta traseira. Ademais a porta dianteira do lado direito era amarrada com um pedaço de corda e os seus pneus estavam em péssimo estado de conservação (fl. 65). E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência: nº 2977/2019 (fls. 19/21), pelo boletim de ocorrência: nº 2446/2019 (fls. 22/23), pelo laudo pericial nº 400.176/2019 (fls. 61/68) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Marcos, guarda civil, disse que estava em patrulhamento pela via com sua parceira e viram dois rapazes na fiorino. Trata-se de uma fiorino cortada pra carregar sucata. A velocidade era bem baixa, pois o pneu estava furada. O veículo não tinha sinais de chassi e nem dos vidros, pois estavam suprimidos. Wanderson falou que o carro não era dele, inicialmente, mas voltou atrás e confirmou que era o dono. Wesley estava de passageiro e falou que só estava junto. Feita a consulta no motor e retornou que era produto de furto ou roubo. Ele não era habilitado pra dirigir. Não se recorda se a porta dianteira era amarrada com corda. O carro estava muito deteriorado. O chassi estava suprimido e não tinha como verificar. Só verificaram que era produto de ilícito por conta do motor.

Hosana, guarda civil, disse que isso aconteceu há dois anos. No dia estavam em patrulhamento quando viram a Fiorino e feita a averiguação não bateu a numeração do motor. Não se recorda quem era o dono da Fiorino. Ele não tinha habilitação. O motorista disse que a Fiorino era de um amigo dele, mas depois disse que era dele. O veículo estava em péssimas condições. Os pneus também estavam. Não se recorda se faltava uma porta traseira.

O acusado é revel e deixou de expor sua versão dos fatos.

Ainda, a despeito da discussão travada a respeito da numeração do motor, é certo que o laudo de fls. 61/68 atesta que o veículo possui numeração de chassi suprimida.

Destarte, mesmo que não houvesse prova concreta de que fosse produto de furto, é certo que o acusado, por conduzir veículo com chassi suprimido e placas adulteradas, conduzia veículo objeto de crime anterior, previsto no artigo 311 do Código Penal, de modo que isto é suficiente para tipificação do artigo 180 do Código Penal.

Vale mencionar que o testemunho dos guardas civis é coerente com aquele prestado na fase inquisitória e descreve os fatos com clareza, não havendo qualquer indício de que referido policial militar tivesse algum motivo para falsamente incriminar o acusado, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Aliás, “a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94).

De outro lado, era ônus do réu produzir prova em seu favor, do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Aliás, em caso de receptação há inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL - RECEPÇÃO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA ...". (TJ-DF - APR: 51056220098070004, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 10/12/2009).

Inequivoco, assim, que o réu conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ou deveria saber ser objeto de crime.

Inequivoco, ainda, que o acusado conduzia o veículo sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Patenteadas a autoria e materialidade dos delitos, passo à aplicação da pena. Para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal, a pena prevista é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na primeira fase da aplicação da pena, observo que a pena deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar. E, na inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, esta resta definitiva em um ano de reclusão e 10 dias-multa.

Para o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro a pena prevista é de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Na primeira fase da aplicação da pena, observo que a pena deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar. E, na inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, esta resta definitiva em seis meses de detenção.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Enfim, no caso em tela, se mostra viável a substituição da pena, nos termos do artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, pela prestação de serviços à comunidade, pelo prazo daquela, pois suficiente para estampar a reprovabilidade da conduta do acusado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WANDERSON DA SILVA ESTEVAM, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa, corrigidos desde a data dos fatos, no valor unitário-mínimo e, por infração ao artigo 309 do CTB, à pena de seis meses de detenção, em regime aberto. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo daquela. Custas pelo réu, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado: Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inc. II, da Constituição Federal; Proceda-se ao cálculo do valor atribuído a título de pena pecuniária, bem como intime-se o réu para manifestação e pagamento, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação. Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria. Decreto o perdimento do veículo apreendido em favor da união. P.I.C.

Itapecerica da Serra, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA